

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5267/2537

บริษัท ธนาคาร เอเชีย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ รี เจริญ ไทย สถา
ปัตย์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204 วรรคสอง
ป.วิ.พ. มาตรา 271

เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษาตามยอมกำหนดให้จำเลย
ทั้งสี่ผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ภายในกำหนดวันที่ 30 ของทุกเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 30
สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป หากผิดนัดสองงวดติดต่อกันให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ให้
โจทก์บังคับคดีได้ทันทีสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงได้กำหนดเวลา
ชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน การที่จำเลยทั้งสี่ชำระหนึ่งงวดแรกเข้าไป 1 วัน และไม่
ได้ชำระงวดที่ 2 จำเลยทั้งสี่จึงผิดนัดสองงวดติดต่อกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคสอง โจทก์มีสิทธิบังคับคดีได้ จำเลยทั้งสี่มีหน้าที่ต้อง
ชำระหนี้ให้โจทก์ถึง 44,714,520.11บาท และต้องผ่อนชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย
ให้เสร็จภายใน 5 ปีจำเลยทั้งสี่ผ่อนชำระให้โจทก์เพียง 7 ครั้ง เป็นเงินเพียง
3,500,000บาท การที่โจทก์ยอมรับชำระหนี้จากจำเลยทั้งสี่อีกต่อมาภายหลังที่จำเลย
ทั้งสี่ผิดนัดนั้นย่อมเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินของจำเลยทั้งสี่ที่มีอยู่ต่อโจทก์ ซึ่งเป็น
ผลดีแก่จำเลยทั้งสี่ จำเลยทั้งสี่จะถือเอาเป็นการผูกมัดโจทก์ว่าโจทก์มิได้ถือเอา
กำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสาระสำคัญหาได้ไม่ ทั้ง
โจทก์ได้คัดค้านปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าวของจำเลยทั้งสี่ตลอดมา แม้จำเลยทั้งสี่ได้ชำระ

หนี้ให้โจทก์ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ต่อมาวันที่ 10 กันยายน 2533 โจทก์ก็ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี แสดงว่าโจทก์ยังถือเอากำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสาระสำคัญต่อไป

คดีนี้สืบเนื่องจากจำเลยทั้งสี่ยินยอมร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 44,714,529.11 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยหากผิดนัดชำระสองงวดติดต่อกันให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอม ต่อมาจำเลยทั้งสี่ผิดนัดมิได้ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความตั้งแต่เดือนแรก และในเดือนต่อมาก็ผิดนัดไม่ชำระอีก โจทก์จึงยื่นคำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ศาลชั้นต้นจึงออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสี่มิได้ผิดนัด และได้ชำระเงินให้โจทก์งวดเว้นงวดตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน 9 งวดแล้ว โจทก์ไม่เคยคัดค้าน ถือว่าโจทก์มิได้ถือเอาการผ่อนชำระเป็นรายงวด งวดละเดือนเป็นสาระสำคัญต่อไป ขอให้ยกเลิกหมายบังคับคดี

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยทั้งสี่ผิดนัด โดยโจทก์ได้ทักท้วงให้จำเลยทั้งสี่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความหลายครั้งแล้วแต่จำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า การที่จำเลยทั้งสี่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์งวดเว้นงวดตลอดมาเป็นเวลา 9 งวดนั้น ถือว่าจำเลยทั้งสี่ผิดนัดสองงวดติดต่อกันตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความแล้วเมื่อจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ จึงให้ดำเนินการ
บังคับคดีต่อไป

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ 1 กำหนดว่าจำเลยทั้งสี่
จะผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์เดือนละ 500,000 บาท ภายในกำหนดวันที่ 30 ของทุก
เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป จำเลยทั้งสี่ชำระหนี้งวดแรกวันที่
31 สิงหาคม 2532 และต่อมาจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหนี้งวดที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน
2532 เห็นว่าตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวัน
แห่งปฏิทิน การที่จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดจำเลยทั้งสี่จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 204 วรรคสอง การที่จำเลยทั้งสี่ชำระหนี้
งวดแรกเข้าไป 1 วัน และไม่ได้ชำระงวดที่สอง จำเลยทั้งสี่จึงผิดนัดสองงวดติดต่อกัน
โจทก์มีสิทธิบังคับคดีได้ ส่วนที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาว่า โจทก์ยอมรับชำระหนี้โดยไม่ยึด
เงื่อนไข แสดงว่าโจทก์มิได้ถือเอากำหนดเวลาเป็นสำคัญ เห็นว่าคดีนี้จำเลยทั้งสี่มีหน้าที่
ต้องชำระหนี้ให้โจทก์ถึง 44,714,529.11 บาท และต้องผ่อนชำระทั้งต้นเงินและ
ดอกเบี้ยให้เสร็จภายใน 5 ปี จำเลยทั้งสี่ผ่อนชำระให้โจทก์เพียง 7 ครั้งเป็นเงินเพียง
3,500,000 บาท การที่โจทก์ยอมรับชำระหนี้จากจำเลยทั้งสี่อีกต่อมาภายหลังที่
จำเลยทั้งสี่ผิดนัดนั้นย่อมเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินของจำเลยทั้งสี่ที่มีอยู่ต่อโจทก์
ซึ่งเป็นผลดีแก่จำเลยทั้งสี่ จำเลยทั้งสี่จะถือเอาเป็นการผูกมัดโจทก์ว่าโจทก์มิได้ถือ
เอากำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมเป็นสาระสำคัญหาได้ไม่ ทั้งโจทก์
ได้คัดค้านและกล่าวในคำแก้อุทธรณ์ฎีกาปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าวของจำเลยทั้งสี่ตลอด

มา ดังนั้น แม้จำเลยทั้งสี่ได้ชำระหนี้ให้โจทก์ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ต่อมาวันที่ 10 กันยายน 2533 โจทก์ก็ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี แสดงว่าโจทก์ยังถือเอากำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสาระสำคัญต่อไป

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ